رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥٥٩ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٩٧ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٦/١هـ

الموضوعات

تراخيص - بلدية - ترخيص بناء - منح الترخيص - التضرر من الترخيص - الخطأ في الترخيص - ترخيص بناء تجاري على أرض سكنية - تعديل الترخيص - تعويض - قيام أركان المسؤولية التقصيرية - التعويض عن تكاليف البناء التجاري - الاستئناس برأي الخبير - ربح فائت - فوات المنفعة - انتفاء البينة.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار التي أصابته جراء إلغاء الصفة التجارية لرخصة الإنشاء الخاصة بأرضه - الثابت منح المدعى عليها للمدعي ترخيص بناء تجاري سكني على أرضه ثم قيامها بتعديل الترخيص إلى بناء سكني فقط وفق المخطط المعتمد - ثبوت خطأ المدعى عليها بمنح المدعي ترخيص بناء تجاري على أرض سكنية - تضرر المدعي من خطأ المدعى عليها بتكلّفه في فتح محلات تجارية ثم إغلاقها وإعادة البناء إلى سكني - استحقاق المدعي التعويض عن تكاليف البناء التجاري وفق تقرير الخبير - عدم استحقاق المدعي التعويض عن العقود التي أبرمها مع المستأجرين، وكذلك عدم الانتفاع بعقاره لمدة؛ لانتفاء البينة عليها، ولجبر التعويض المقرر لها - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع التعويض المستحق للمدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- القاعدة الفقهية: (لا ضرر ولا ضرار).
- القاعدة الفقهية: (الضرر يزال).

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأن المدعي وكالةً تقدم بتاريخ ١٤٤٢/١/٥هـ بصحيفة دعوى لدى هذه المحكمة ذكر فيها: بأن موكله تقدم للمدعى عليها بطلب منحه رخصة إنشاء (سكني/ تجاري) لعقاره المملوك له بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٢٢/١/١هـ الصادر من بنك التنمية العقاري، وقد قامت المدعى عليها بعد دراسة طلب موكله بمنحه الرخصة رقم (...) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٩هـ، وبناءً عليها قام موكله بتعديل واجهات عقاره وفتح محلات تجارية، إلا أن المدعى عليها قد قامت بعد ذلك بإلغاء الصفة التجارية لعقار موكله بحجة أن تعليمات مخطط الإسكان لا تنص على منح القطعة المذكورة الصفة التجارية. وأضاف بأن إلغاء الصفة التجارية لعقار موكله قد تسبب في عدة أضرار لموكله منها: ١-تحمله نفقات تعديل المبنى وفتح محلات تجارية. ٢-إبرام عقود تجارية مع عدة مستأجرين. ٣-عدم انتفاع موكله من عقاره مدة تسع سنوات. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكله بمبلغٍ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال. ثم قدم ممثل المدعى

عليها مذكرةً جاء فيها: بأن مناط مسؤولية جهة الإدارة عن قراراتها هي تحقق ركن الخطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع، وهذا الشرط غير متوفر في دعوى المدعي؛ ذلك أن المدعي قد تقدم بدعوى رقم (٥/٢٥٧٣/ق) لعام ١٤٣٧هـ، والتي يطلب فيها إلغاء قرار الأمانة بسحب الترخيص عن عقاره، وقد صدر الحكم برفض الدعوى، وهذا الحكم وحده كفيل بإسقاط ركن الخطأ عن المدعى عليها. وأضاف بأن عدم انتفاع المدعي بعقاره مدة تسع سنوات كان بسبب عائدٍ إليه، وانتهى إلى طلب رفض الدعوى. وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة عقدت في سبيل نظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٠هـ، وبسؤال المدعي وكالةً عن تظلم موكله لدى اللجنة المنصوص عليها في نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٣هـ؟ أفاد بأنه تظلم لدى أمين منطقة المدينة المنورة في تاريخ ١٤٤١/٤/٢٥هـ، إلا أنه لم يتم البت في تظلمه، ثم أصدرت الدائرة حكمها بعدم قبول الدعوى. وبالاعتراض على الحكم وإحالة ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف الإدارية، أصدرت حكمها بإلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة وإعادة ملف الدعوى إلى الدائرة لمعاودة نظرها. وبعد ورود ملف الدعوى إلى هذه الدائرة، طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم ما يثبت الضرر الواقع على عقار موكله نتيجة إلغاء الصفة التجارية له، فأرفق صورة من تقرير مكتب (...) للاستشارات الهندسية المؤرخ في ٢٠٢١/٦/١٣م الموافق ١٤٤٣/٢/٦هـ المتضمن تقدير التكلفة التقديرية الناتجة عن منح عقار موكله الصفة التجارية، والبالغة (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانين ألف ريال،

مقسمة على: ١-التكلفة التقديرية لفتح المحلات بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ٢-التكلفة التقديرية لإغلاق المحلات وإعادة المبنى لوضعه الطبيعي بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. ٣-التكلفة التقديرية لأعمال التشطيب الداخلي والواجهة بمبلغ (٦٠,٠٠٠) ستين ألف ريال. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً عن طريق خدمة تبادل المذكرات جاء فيها: أن عقار المدعي يقع ضمن المخطط رقم (٧٩٩/ت/١٤١٨) والمعتمد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية برقم (٥٣٧٩٤) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٠هـ، والمحدد لها استخدام (سكني، وارتفاع دورين فقط)، وغير مصرح فيه بالاستخدام التجاري. كما أضاف بأن المواقع القائمة على الطبيعة ذات صفة سكنية فقط بموجب الرخص الصادرة لأصحابها، وبناءً على المخطط المعتمد. وأما ما يتعلق بعقار المدعي فقد تم إصدار رخصة وبيانات موقع تجاري عن طريق الخطأ وذلك بسبب تنزيل محور الشارع التجاري في نظام الأمانة عند تنزيل الشوارع ذات العرض (٣٠م) تجاري، وقد تم تعديل ذلك بالتنسيق مع تقنية المعلومات. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والحكم بناءً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كان المدعي وكالةً يطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكله بمبلغٍ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال لتضرره من إلغاء الصفة التجارية لرخصة الإنشاء

الخاصة بعقاره؛ فإن الدعوى تكون حينئذٍ من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً طبقاً للمادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما تنظر الدائرة الدعوى طبقاً لقرار معالي رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وعن قبول الدعوى شكلاً، ولما كان من الثابت أنه لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة، وفق الفقرة السادسة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وحيث إن الثابت صدور رخصة الإنشاء بتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٩هـ، وتقدم المدعي وكالةً إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/١/٥هـ؛ الأمر الذي تعد معه الدعوى مرفوعةً خلال الأجل المقرر نظاماً؛ ومن ثم تكون مقبولةً شكلاً. وعن موضوع الدعوى، ولما كان المدعي وكالةً يطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكله عن قيمة الأضرار المادية التي لحقت بعقاره بسبب إلغاء الصفة التجارية عنه، والمتمثلة في الآتي: ١-تحمله نفقات تعديل المبنى وفتح محلات تجارية. ٢-إبرام عقود تجارية مع عدة مستأجرين. ٣-عدم انتفاع موكله من عقاره مدة تسع سنوات بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال. فإن الدائرة وهي في معرض بحثها لموضوع التعويض ومدى توفر أركانه من ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية

بينهما، استبان لها توفر ركن الخطأ حيث إن الثابت أن المدعى عليها قد أخطأت في منح عقار المدعي الصفة التجارية وذلك بموجب رخصة الإنشاء رقم (...) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٩هـ، وبما أن من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن أخطاء جهة الإدارة متى ما كانت سبباً في إلحاق الضرر بأحد الأشخاص؛ فإن المتضرر يستحق تعويضاً جابراً للضرر اللاحق به، وذلك إعمالاً للقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار)، وكذلك قاعدة (الضرر يزال). وحيث إن الثابت أن خطأ المدعى عليها قد ألحق أضراراً بالمدعي متمثلةً في تكلفة فتح المحلات التجارية وكذلك إغلاقها وإعادة المبنى لوضعه الطبيعي وذلك بعد إلغاء الصفة التجارية للعقار، بالإضافة إلى أعمال التشطيب الداخلي والواجهة، وهو ما يثبت ركن الضرر. كما ثبت للدائرة توفر ركن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، حيث إن خطأ الجهة في منح عقار المدعي الصفة التجارية ثم رجوعها عن ذلك وتعديل الصفة إلى سكنية فقط ألحق ضرراً به. وبالنظر إلى قيمة الأضرار التي لحقت بالمدعي لتعويضه عنها، فقد اطلعت الدائرة على تقرير مكتب (...) للاستشارات الهندسية المؤرخ في ٢٠٢١/٩/١٣م الموافق ١٤٤٣/٢/٦هـ والمتضمن تقدير التكلفة التقديرية الناتجة عن منح عقار موكله الصفة التجارية، والبالغة (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانين ألف ريال، مقسمة على: ١-التكلفة التقديرية لفتح المحلات بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ٢-التكلفة التقديرية لإغلاق المحلات وإعادة المبنى لوضعه الطبيعي بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. ٣-التكلفة التقديرية لأعمال التشطيب الداخلي والواجهة بمبلغ (٦٠,٠٠٠) ستين

ألف ريال. وبناءً عليه فإن الدائرة تطمئن إلى رأي المكتب الهندسي المرفق وما تضمنه من قيمة الأضرار الواقعة على عقار المدعي، وبناءً عليه تحكم بمقتضاه. وأما ما يتعلق بطلب المدعي وكالةً من تعويض موكله عن إبرامه لعقود جديدة مع مستأجرين، وكذلك عدم الانتفاع بعقاره مدة تسع سنوات؛ فقد جاء كلام المدعي وكالةً مرسلاً لا يستند على أي دليل يعضده أو بينة تقومه، علاوةً على ذلك فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي تضمنه تقرير الخبير، قد جاء جابراً لجميع الأضرار التي لحقت بعقار المدعي؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام أمانة منطقة المدينة المنورة بأن تدفع للمدعي (...) مبلغاً قدره (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال، ورفض ماعدا ذلك.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.